

1502635-89.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS MANOEL LEITE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Mateus Manoel Leite de Oliveira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de outubro de 2021, na Estrada do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502635-89.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502635-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS MANOEL LEITE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Mateus Manoel Leite de Oliveira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de outubro de 2021, na Estrada do Taboão, 300, Bananal, em Guarulhos, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 54 porções individuais com peso líquido de 33,7g, maconha, dividida em 19 porções individuais com peso líquido de 39,06g, anfetamina, dividida em 10 comprimidos pesando 12,0g, e quatro vidros de lança-perfume totalizando 40,0ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis se dirigiram ao local, um terreno invadido, conhecido como ponto de distribuição de drogas, e, em campana velada, visualizaram o acusado recepcionando um usuário, sinalizando típicos atos do comércio de entorpecentes, ensejando a abordagem. Em busca pessoal, constataram que o investigado trazia dentro de uma pequena bolsa os entorpecentes embalados de forma individual e a quantia de R\$35,00 em notas trocadas.

O acusado foi considerado citado (fl. 145), apresentou defesa prévia (fls. 127/128) e a denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 145/146). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, decretada a revelia. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10/11), bem como pelos laudos toxicológicos (fls. 72/77) e imagens do fragmento de contabilidade (fls. 107/109).

Os policiais civis disseram no procedimento inquisitivo (fls. 4/5) e em Juízo que, em diligência no local, um terreno invadido, visando coibir o tráfico de entorpecentes, em viatura descaracterizada, visualizaram o acusado que exercendo a traficância. Disseram que o réu recebia os valores e entregava as drogas aos compradores. Afirmaram que se aproximam do denunciado e realizaram a abordagem. Contaram que, em busca pessoal, dentro de uma pequena bolsa, o acusado trazia os entorpecentes apreendidos de maneira individualizada, além de R\$35,00, em notas trocadas, e anotações referentes ao tráfico. Disseram que, indagado informalmente, o denunciado afirmou que era seu primeiro dia no comércio ilícito de entorpecentes. Extrajudicialmente (fl. 6), o acusado confessou os fatos imputados. Disse que era o primeiro dia traficando, que ganharia R\$50,00 e, durante o período da tarde, foi abordado por policiais civis.

A confissão deve ser acolhida, pois em harmonia com as provas produzidas. O réu tinha drogas, dinheiro e anotações referentes ao tráfico em seu poder e foi visto realizando a venda de porção de tóxico.

Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve abordagem indevida.

A considerável quantidade e a variedade das drogas, além da forma como estavam armazenadas, reforçam a ideia de que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. Ademais, o denunciado não se disse usuário, e mesmo que o fosse, em curto espaço de tempo, não daria conta de tudo que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (fls. 28/29) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de quatro tipos distintos de entorpecentes, em quantidade razoável (mais de 83 porções individuais de cocaína, maconha e anfetamina e 4 vidros de lança-perfume), assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Razoável, tendo em a primariedade e a circunstância dos fatos, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Mateus Manoel Leite de Oliveira à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à

entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já houve autorização (fl. 34) para a incineração da droga. O dinheiro apreendido (fls. 10/11) será repassado para ao FUNAD. O fragmento de contabilidade deverá ser destruído.

P.R.I.C.Guarulhos, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA